

MANUALE DI SICUREZZA FISCALE CRIPTO-ATTIVITÀ 2026

Quadro Comparativo e Regole Dettagliate: Francia, Germania, Spagna e Regno Unito

Nota d'Autore • Scenario Europeo 2026:

A seguito della piena implementazione della direttiva dell'Unione Europea **DAC8** e dell'accordo internazionale OCSE denominato **CARF (Crypto-Asset Reporting Framework)**, lo scenario dell'anonimato fiscale è ufficialmente tramontato. Tutti i prestatori di servizi (exchange e custodi) trasmettono automaticamente saldi e flussi finanziari alle rispettive autorità nazionali. Questo manuale sintetizza in modo analitico e comparativo le precise regole di determinazione del reddito e gli adempimenti per i privati all'interno di quattro delle principali giurisdizioni europee.

Capitolo 1 • FRANCIA (Régime des Actifs Numériques)

Autorità Fiscale: DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques)

Quadro Normativo: Articolo 150 VH bis del Code Général des Impôts (CGI)

Regime d'Imposta: Flat Tax / Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) al 30%

1. Inquadramento dei Token

In Francia, la ricchezza in asset digitali non viene equiparata alle valute estere commerciali. La DGFIP colpisce il capital gain esclusivamente nel momento in cui l'investitore converte gli asset al di fuori dell'ecosistema crittografico.

2. Operazioni Rilevanti vs Operazioni Esenti

- **Operazioni Imponibili:** Le conversioni di crypto-attività verso valute fiat legali (es. vendere BTC per raccogliere Euro) o l'uso diretto di token per finalizzare acquisti di beni e servizi ordinari.
- **Operazioni Esenti:** Tutti gli swap interni eseguiti crypto-to-crypto o crypto-to-stablecoin (es. scambiare ETH per agganciarsi a USDT o EURC) mantengono piena neutralità fiscale e rinviando l'obbligazione d'imposta.

3. Aliquote e Evoluzione delle Soglie

Periodo d'Imposta	Aliquota d'Imposta (PFU)	Soglia di Esenzione Annuale	Trattamento Operativo 2026
Fino al 31/12/2024	30% (12.8% IR + 17.2% contributi)	305 € (Volume di vendita globale)	Sotto la soglia di vendita non si applicano imposte.
Fino al 31/12/2025	30%	305 € (Volume di vendita globale)	Se il volume supera i 305€, l'intero profitto è tassato.
Dal 01/01/2026	30% (Possibile opzione a scaglioni IR)	305 €	Scambio coatto di dati tramite protocollo DAC8.

4. Il Metodo di Calcolo Proporzionale

La formula francese si distacca dai criteri FIFO/LIFO ed è strettamente correlata alla frazione del valore di portafoglio globale:

$$\text{Plusvalenza} = \text{Prezzo di Cessione} - [\text{Costo Totale di Acquisto} \times (\text{Prezzo di Cessione} / \text{Valore Totale del Portafoglio})]$$

I costi di transazione (commissioni di rete o gas fee) non sono deducibili in forma analitica a meno che non siano direttamente trattenuti sulla transazione finale di cash-out.

5. Obblighi Dichiarativi

Il contribuente deve allegare alla dichiarazione annuale il **Formulaire n°2086** (registro analitico delle cessioni), trasferire i saldi sul modello **2042-C** e censire tutti i conti aperti all'estero tramite il modulo di monitoraggio **3916-bis**.

Capitolo 2 • GERMANIA (Private Veräußerungsgeschäfte)

Autorità Fiscale: BZSt (Bundeszentralamt für Steuern) / Ministero Finanze (BMF)

Quadro Normativo: § 22 No. 2 in combinazione con § 23 EStG (Beni Privati)

Regime d'Imposta: Aliquota Progressiva IRPEF (Esenzione totale dopo 12 mesi)

1. Inquadramento dei Token

La Germania classifica le criptovalute come **"altri beni privati" (Wirtschaftsgüter)**. Non si applica la ritenuta alla fonte tipica delle rendite finanziarie (Kapitalertragsteuer), bensì le regole della compravendita speculativa privata.

2. La Regola d'Oro dell'Holding Period (Lungo Termine)

- **Detenzione Superiore a 1 Anno:** Se l'asset crypto viene conservato in un wallet privato o sull'exchange per almeno **365 giorni** tra l'acquisto e l'alienazione, la plusvalenza è **100% esentasse** per qualsiasi importo.
- **Detenzione Inferiore a 1 Anno:** Se la vendita o lo swap (es. convertire BTC in ETH) avviene prima dei 12 mesi, il profitto è interamente imponibile.

3. Aliquote e Nuova Freigrenze

Anno Fiscale	Aliquota d'Imposta (Sotto l'anno)	Soglia di Esenzione (Freigrenze)	Impatto Operativo Staking
Fino al 2024	Aliquota Progressiva Marginale (14% - 45%)	600 €	Estensione holding period a 10 anni (vecchia tesi).
2025	Aliquota Progressiva Marginale (14% - 45%)	1.000 € (Innalzata legislativamente)	Termine holding uniformato a 1 anno per tutti i token.
2026	Scaglione Personale Ordinario + Solidarietà	1.000 €	Circolare BMF stabilizza l'esenzione HODL a 12 mesi.

Nota bene: La Freigrenze non è una franchigia deducibile. Se realizzi un profitto a breve termine pari a 1.000,50 €, pagherai le imposte sull'intero importo e non sui soli 50 centesimi eccedenti.

4. Metodo di Tracciamento e Adempimenti

Il ministero impone l'applicazione del criterio **FIFO (First-In, First-Out)** per determinare con precisione la data di acquisto del lotto venduto. Le transazioni brevi vanno rendicontate obbligatoriamente nel quadro **Anlage SO**.

Capitolo 3 • SPAGNA (Ganancias y Pérdidas Patrimoniales)

Autorità Fiscale: AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria)

Quadro Normativo: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Regime d'Imposta: Aliquote progressive sulle rendite da risparmio (19% - 28%)

1. Inquadramento dei Token

L'Hacienda spagnola inquadra i token come variazioni patrimoniali immateriali. Non esiste alcuna tolleranza o esenzione di base, configurando uno dei regimi fiscali più rigidi dell'Eurozona.

2. La Regola degli Swap (Tassazione ad Ogni Trade)

In Spagna **non esiste la neutralità fiscale tra crypto**. Ogni singola permuta (es. vendere Bitcoin per comprare Tether, o scambiare Ethereum con Solana) costituisce una vendita fittizia in Euro seguita da un nuovo acquisto. La plusvalenza o minusvalenza deve essere calcolata e dichiarata immediatamente al momento del trade.

3. Scaglioni della Base del Risparmio (Base del Ahorro) 2026

Scaglione di Plusvalenza Netta Annuale	Aliquota Fiscale Applicata	Franchigia Dedotta
Fino a 6.000 €	19%	ZERO
Da 6.000 € a 50.000 €	21%	ZERO
Da 50.000 € a 200.000 €	23%	ZERO
Da 200.000 € a 300.000 €	27%	ZERO
Oltre 300.000 €	28% - 30% (Variabile per Comunità Locale)	ZERO (Ogni centesimo è tassato)

4. Il Monitoraggio Patrimoniale Obbligatorio (Modelo 721)

Tutti i residenti fiscali in Spagna che detengono crypto-attività su exchange situati al di fuori del territorio nazionale (es. Binance, Kraken, Coinbase) per un valore complessivo superiore a **50.000 €** al 31

dicembre, hanno l'obbligo tassativo di presentare l'apposita dichiarazione informativa denominata **Modello 721**, soggetta a pesanti sanzioni in caso di omissione.

Capitolo 4 • REGNO UNITO (HMRC Cryptoassets Manual)

Autorità Fiscale: HMRC (His Majesty's Revenue and Customs)

Quadro Normativo: Capital Gains Tax Act (TCGA 1992) / Share Pooling Rules

Regime d'Imposta: Capital Gains Tax (CGT) differenziata per scaglione (18% - 24%)

1. Inquadramento dei Token

L'HMRC assimila i cryptoassets a quote societarie immateriali di natura privata. Le plusvalenze nette derivanti dalla loro alienazione (definito tecnicamente *disposal*) scontano la Capital Gains Tax.

2. Operazioni Rilevanti

Si genera un evento imponibile in caso di: vendita di crypto per Sterline (GBP), scambi crypto-to-crypto, utilizzo di token per saldare acquisti commerciali di beni, o donazioni a persone terze al di fuori del coniuge legale.

3. Aliquote e Riduzione della Franchigia

Anno Fiscale Britannico	Aliquota CGT (Scaglione Base)	Aliquota CGT (Scaglione Superiore)	Annual Exempt Amount (Franchigia)
Fino al Tax Year 2024/2025	10%	20%	£3,000
Tax Year 2025/2026	18% (Riformata in aumento)	24% (Riformata in aumento)	£3,000

4. Il Sistema di Calcolo Coatto (HMRC Share Pooling)

Per impedire manovre speculative e l'elusione fiscale a breve termine, l'HMRC vieta l'uso del FIFO o del LIFO commerciali, imponendo la rigida applicazione sequenziale di tre regole d'abbinamento dei costi:

- 1. Same Day Rule:** I token alienati vanno abbinati prioritariamente con i token acquistati nel medesimo giorno.
- 2. Bed and Breakfasting Rule:** I token alienati si abbinano con gli acquisti della stessa tipologia effettuati nei successivi **30 giorni**.

3. **Section 104 Pool:** Qualora le prime due regole non siano applicabili, i costi confluiscono in un fondo comune in cui viene estratto il costo medio ponderato storico dei token residui.

5. Redditi da Staking e Tracciamento

I premi derivanti da attività di staking e liquidity mining non sono plusvalenze, ma costituiscono reddito immediato soggetto a **Income Tax ordinaria**, calcolata sul Fair Market Value (valore medio di mercato) espresso in GBP nel giorno esatto dell'accredito o dello sblocco (unbonding).